

Tecnicatura Universitaria en Programación a distancia - Legislación

Unidad N°1

“Introducción al Derecho”

Objetivos de la unidad:

Al finalizar esta unidad, el estudiante será capaz de:

- Comprender qué es el Derecho y cuál es su función en la sociedad.
- Identificar las principales fuentes del Derecho.
- Reconocer la relación entre el Derecho y el desarrollo de software.
- Comprender la estructura básica del Código Penal Argentino.
- Identificar posibles responsabilidades legales vinculadas al uso de sistemas informáticos.

UNIDAD 1: INTRODUCCIÓN AL DERECHO

Objetivos de aprendizaje

Al finalizar esta unidad, el estudiante será capaz de comprender el concepto de Derecho y su función dentro de la sociedad, identificar las principales fuentes del Derecho, reconocer la vinculación existente entre el Derecho y el desarrollo de software, comprender la estructura básica del Código Penal

Argentino e identificar posibles responsabilidades legales derivadas del uso de sistemas informáticos.

1. Introducción

Situación inicial

Antes de comenzar con el desarrollo teórico de la unidad, resulta pertinente reflexionar sobre la siguiente situación:

Si un programador detecta una vulnerabilidad en un sistema informático y decide utilizarla para acceder a información privada sin autorización, ¿nos encontramos únicamente frente a un problema técnico o también ante una conducta con relevancia jurídica?

Este interrogante permite introducir uno de los ejes centrales de la unidad: las decisiones técnicas dentro del ámbito informático no son neutras, sino que pueden generar consecuencias legales. A lo largo de este módulo se analizará de qué manera el Derecho interviene en la regulación de conductas vinculadas al desarrollo y uso de tecnologías, evidenciando que toda actividad informática se encuentra inserta dentro de un marco normativo.

2. El desarrollo de software y su dimensión jurídica

El desarrollo de software constituye un proceso complejo que excede ampliamente la mera escritura de código. Se trata de una actividad organizada y sistemática que comprende diversas etapas, tales como la

planificación, el análisis de requerimientos, el diseño, el desarrollo, la implementación y el mantenimiento del sistema.

Este conjunto de fases es conocido como Ciclo de Vida del Desarrollo de Software (SDLC), y su correcta aplicación permite construir soluciones tecnológicas eficientes, seguras y alineadas con las necesidades del usuario.

Dentro de este proceso intervienen múltiples actores, comúnmente denominados stakeholders, entre los que se encuentran los desarrolladores, analistas de sistemas, empresas contratantes, usuarios finales, administradores de bases de datos e incluso organismos estatales o entes reguladores.

Las interacciones entre estos sujetos generan relaciones jurídicas que implican derechos y obligaciones. Por ello, el desarrollo de software no puede ser concebido exclusivamente desde una perspectiva técnica, sino que debe incorporar consideraciones legales desde sus etapas iniciales.

En este contexto, el Derecho cumple un rol esencial al regular aspectos como el uso de la tecnología, la protección de datos personales, la propiedad intelectual y la responsabilidad derivada del uso indebido de sistemas informáticos.

3. Relación entre Derecho y proceso de desarrollo de software

El proceso de desarrollo de software implica la adopción de decisiones que no solo tienen impacto técnico, sino también jurídico y ético. A lo largo del SDLC pueden surgir diversas cuestiones legales que requieren atención.

Por ejemplo, la protección de datos personales resulta fundamental cuando el sistema procesa información de usuarios, lo que exige el cumplimiento

de la normativa vigente. Asimismo, la propiedad intelectual adquiere relevancia en relación con la titularidad del código fuente y los derechos de autor sobre el software desarrollado.

Otro aspecto clave lo constituyen los contratos informáticos, que regulan la relación entre el desarrollador y el cliente, estableciendo condiciones, responsabilidades y alcances del servicio. A ello se suma la necesidad de garantizar la seguridad informática, evitando accesos no autorizados o vulneraciones de los sistemas.

Las metodologías de desarrollo también inciden en la gestión de estos aspectos. Mientras que, en metodologías ágiles, como Scrum, el cumplimiento normativo debe verificarse de manera continua en cada iteración, en modelos tradicionales, como el modelo en cascada, las cuestiones legales suelen abordarse principalmente en las etapas iniciales.

En consecuencia, el Derecho acompaña de manera transversal todo el proceso de desarrollo, estableciendo límites, responsabilidades y mecanismos de protección.

4. Concepto de Derecho

El Derecho puede definirse como el conjunto de normas, principios y reglas jurídicas que regulan la convivencia social. Estas normas establecen qué conductas se encuentran permitidas, cuáles están prohibidas y cuáles son las consecuencias derivadas de su incumplimiento.

Su finalidad principal es organizar la vida en sociedad, resolver conflictos y garantizar valores fundamentales como la justicia, la seguridad jurídica y el bien común.

El Derecho se proyecta sobre múltiples ámbitos, incluyendo las relaciones entre particulares, los vínculos con el Estado, las actividades económicas, las relaciones laborales y, en la actualidad, el uso de tecnologías de la información.

A diferencia de otras normas sociales, como las morales o religiosas, las normas jurídicas se caracterizan por su obligatoriedad y por contar con el respaldo del Estado, que posee la facultad de imponer sanciones en caso de incumplimiento.

5. Características de las normas jurídicas

Las normas jurídicas presentan una serie de características distintivas que permiten comprender su funcionamiento dentro del ordenamiento legal.

En primer lugar, son obligatorias, lo que implica que deben ser cumplidas por todos aquellos a quienes se dirigen. Por ejemplo, una aplicación que recolecta datos personales debe ajustarse a la normativa vigente en materia de protección de datos.

En segundo lugar, poseen generalidad, ya que no están destinadas a casos individuales, sino a un conjunto indeterminado de personas.

Asimismo, son coercibles, lo que significa que el Estado puede exigir su cumplimiento mediante la aplicación de sanciones, tales como multas, penas de prisión o inhabilitaciones.

Finalmente, se caracterizan por su bilateralidad, dado que regulan relaciones entre sujetos, estableciendo derechos y obligaciones recíprocas. Un claro ejemplo de ello es el contrato de desarrollo de software, en el cual una parte se obliga a entregar un producto y la otra a pagar un precio.

6. Importancia del Derecho en el desarrollo de software

En el ámbito de los proyectos informáticos, la dimensión legal adquiere una relevancia fundamental desde las etapas iniciales. Durante el desarrollo pueden surgir diversas cuestiones vinculadas con contratos, acuerdos de confidencialidad, licencias de software, protección de datos personales, seguridad informática y propiedad intelectual.

Asimismo, resulta necesario considerar el uso de bibliotecas, frameworks y componentes de terceros, los cuales pueden estar sujetos a distintos tipos de licencias.

El incumplimiento de estas normas puede generar responsabilidad legal para los profesionales involucrados. Por ejemplo, el acceso no autorizado a bases de datos, el uso indebido de información privada o el desarrollo de software malicioso pueden derivar en consecuencias jurídicas de gravedad.

7. Fuentes del Derecho

Las fuentes del Derecho son los medios a través de los cuales se crean y se manifiestan las normas jurídicas.

Entre las fuentes formales se encuentran la ley, que es dictada por el Poder Legislativo y constituye la principal fuente normativa; la costumbre, entendida como prácticas reiteradas que adquieren carácter obligatorio; la

jurisprudencia, que surge de las decisiones judiciales; y la doctrina, integrada por los aportes de juristas y especialistas.

En el ámbito tecnológico, adquieren especial relevancia normas como la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales y la Ley 26.388 sobre delitos informáticos.

Por otro lado, las fuentes materiales están constituidas por aquellos factores sociales, económicos y tecnológicos que influyen en la creación del Derecho, tales como el avance de internet, el comercio electrónico y el desarrollo de la inteligencia artificial.

8. Relación entre Derecho y tecnología

El constante avance de la tecnología plantea nuevos desafíos para el Derecho, que debe adaptarse para regular conductas emergentes en el entorno digital.

Dentro de este contexto, cobran especial importancia los delitos informáticos, que incluyen conductas como el acceso ilegítimo a sistemas, el fraude informático, el robo de información, la distribución de malware y el sabotaje de sistemas.

Asimismo, la protección de datos personales regula la recolección, almacenamiento y utilización de información sensible, como nombres, correos electrónicos, números telefónicos o datos bancarios.

La propiedad intelectual protege los desarrollos tecnológicos, incluyendo el software, el código fuente y las bases de datos, mientras que los contratos informáticos regulan las relaciones jurídicas vinculadas al desarrollo,

licenciamiento y mantenimiento de sistemas, así como la prestación de servicios en la nube.

9. Estructura del Código Penal Argentino

El Código Penal Argentino se encuentra estructurado en dos grandes partes.

La Parte General establece los principios aplicables a todos los delitos, incluyendo el concepto de delito, las condiciones de responsabilidad penal, los tipos de penas, la tentativa y las formas de participación.

Las sanciones previstas pueden incluir penas de prisión, multas e inhabilitaciones.

Por su parte, la Parte Especial describe los delitos en particular, organizados según el bien jurídico protegido. Entre ellos se encuentran los delitos contra las personas, como el homicidio y las lesiones; los delitos contra la propiedad, como el robo, hurto y estafa; y los delitos contra la administración pública, como el cohecho y el abuso de autoridad.

En la actualidad, también se incluyen los delitos informáticos, tales como el acceso ilegítimo a sistemas, el daño informático y la interceptación de comunicaciones.

10. Aplicación práctica en el ámbito informático

En el ejercicio profesional, quienes se desempeñan en el ámbito informático pueden incurrir en responsabilidad legal si realizan determinadas conductas.

Entre ellas se destacan el desarrollo de software malicioso, el acceso sin autorización a sistemas informáticos, la copia de software sin licencia y la divulgación de información privada.

Estas acciones no solo constituyen incumplimientos éticos, sino que pueden configurar delitos previstos en la legislación vigente, generando consecuencias penales y civiles.

11. Conclusión

El Derecho desempeña un rol fundamental en la regulación del desarrollo, implementación y uso de las tecnologías de la información, estableciendo límites, responsabilidades y garantías que aseguran una convivencia digital ordenada y segura. En un contexto caracterizado por el avance constante de la tecnología, las actividades informáticas no pueden ser concebidas como ajenas al marco jurídico, sino como prácticas necesariamente integradas a él.

En este sentido, el profesional informático no solo debe contar con sólidos conocimientos técnicos, sino también desarrollar una adecuada comprensión de las normas jurídicas que regulan su actividad. Esto implica actuar con responsabilidad, prever las consecuencias legales de sus decisiones y adoptar buenas prácticas en materia de protección de datos, seguridad informática, propiedad intelectual y cumplimiento normativo.

Asimismo, resulta importante destacar que muchas conductas que en el ámbito técnico pueden parecer meras acciones operativas —como el acceso a sistemas, la manipulación de datos o el uso de software de terceros—

pueden tener implicancias legales relevantes, e incluso configurar ilícitos penales si se realizan en contravención a la normativa vigente.

Por ello, la incorporación de una perspectiva jurídica en el desarrollo de software no solo permite prevenir conflictos y sanciones, sino que también contribuye a generar soluciones tecnológicas más confiables, éticas y alineadas con los derechos fundamentales de las personas.

La presente unidad ha brindado los conceptos introductorios necesarios para comprender la relación entre Derecho y tecnología, abordando nociones básicas como el concepto de Derecho, sus fuentes, las características de las normas jurídicas y la estructura del ordenamiento penal aplicable. Estos conocimientos constituyen una base esencial para el abordaje de problemáticas más específicas y complejas, que serán desarrolladas en las unidades siguientes, en las cuales se profundizará en la regulación jurídica del entorno digital y sus desafíos actuales.